

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1591/2537

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
นาย บุญ ไทย แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74 (2)

จำเลยให้โจทก์เช่าฉางเก็บข้าวเปลือกโดยรับข้าวเปลือกจากโจทก์ ณ ฉาง เมื่อพนักงานของโจทก์ส่งจ่ายข้าวเปลือก จำเลยหรือผู้แทนของจำเลยก็ทำการจ่ายข้าวเปลือก ณ ฉางนั้นตลอดมาฉางของจำเลยจึงเป็นสำนักทำการงานของจำเลยด้วย การที่เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและหมายนัดแก่จำเลย ณ ฉาง ดังกล่าวจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74(2) แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนข้าวเปลือกที่ขาดหายไปเนื่องจากสัญญาเช่าฉางข้าว จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนข้าวเปลือกหรือชดใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 74(2) การส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง และหมายนัดให้แก่จำเลยจะส่ง ณ สำนักงานทำงานของจำเลยก็เป็นการชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้ได้ความว่าเจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ณ ฌางของจำเลย ซึ่งให้โจทก์เช่าสำหรับเก็บข้าวเปลือก โดยจำเลยทำการรับข้าวเปลือกจากโจทก์ ณ ฌางนั้น และเมื่อพนักงานโจทก์ส่งจ่ายข้าวเปลือกจากฌางดังกล่าว จำเลยหรือผู้แทนจำเลยก็ทำการจ่ายข้าวเปลือก ณ ฌางดังกล่าวตลอดมา จึงแสดงว่าฌางของจำเลยนั้นเป็นสำนักงานทำงานของจำเลยด้วย การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ